

מסורת הש"ס

 (א) גיטין לז: (ג) נסוטה יז: לשל טו: וס"ג, (ג) [דף י"א, (ד) נשי גיטין מד, (ה) דברים טו, (ו) (ז"ל שהיא), (ז) ניי כ"י, (ח) ונשי מוס' שבת לז: ד"ה אלא פניו וכו'),

מוסף רש"י

וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוחבול. דנשעין הוי לי ואנז עסקין, דלי ללו הכי זריכא למימר דשביעת משמעת (גיטין לז).

תוספות ר"ד

דקאמר מלוה וכוון שחב לאחריו וכדרי"ג דארי"ג מנין לנושה וכו' אלמא כל היכא דהוה חייב לאחרים וליכא גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא גמי דכוותיה ואינם נראין דבריו בדוראי מנתי' (הנתי) הויה אלא בדלא כתב לה בעל האמנות אבל כתב לה בעל האמנות את תנן ברישא דמתי' כתב לה נדר ושבועה א"ל וליורשי ולבאים ברושתי עליך ועי' וכו' ובאים ברושתי הם הלקוחות שקנו נכסיו והאשה רוצה להפרע מהן אלמא בכלהו קסבר תנא שטר כתוב וחתום שפיר הוא דאמר שטר אמנה הוא אמרי' דלמא קנויא אהר דעבדי משום דכתיב לאסרו לאותן אחריים שחב להן ברא הא דמיעקרא אתי בבלי וכתב לה נאמנות ועדיין לא זכיה נכסי' ללקוחות מאי קנויאי שייך הכא הלכך תנאו קיים וגביא מינייהו בלא שבועה כדסבר תנא דמתי'. ורי"ח ז"ל כתב בזה שתי לשונות הראשון הולך הכל כדברי ובלשון השני אמר ר"א האב יכול להפקיע שבועת היתומים וא"י להפקיע שבועת הלקוחות ומעשים בכל יום שכן נפרישין מן המשועבדים שיש להן נאמנות אלא בשבועה: ואינו ג"ל לשון זה דר"ש ללקוחות דמתי' תנא בין לירושין בין ללקוחות דהאי תנן ולבאים ברשותו לא מצינ' לפרושי' אלא ללקוחות הכי מפרש להו בחוספ' הילכך אליבא דתנא דמתי' בכלהו מהני תנאה בין לירושין בין ללקוחות כדנתי' רישא וסיפא דנתי' אינה נפרעת אלא בשבועה אבל בדלא כתב לה נאמנות אבל מהו אבא שאול פליג על תנא דמתי' ואמר איצ"ג דר' וכו' ושוש תנאי לא מהני גבי לירושין וכבר איפסקא הלכה כא"ש ולא כמתי'. וז"ל דכי היכי דאמר אבא שאול גבי יורשין ה"ג סבר גבי ללקוחות דכי היכא דאמר רבנן הבא ליפרע מנכ"י וכו', ולא מהני לה בזה תנאה ה"ג גבי ללקוחות דטעמא איתא אית להו כ"ש"ו שהנכסים בידו וברשותו מהני להו תנאה ונכנסו לרשות היורשין או לרשות הלקוחות לא מהני לה תנאה ואפילו קנו מיני' כדפירשתי לעיל: אגיא בתרופתא (כ) כפ' מ"ש נכסים

^[א] ז"ל בתרופתא כפ' מי מת ממכני יתומים א"ל מן הקטנים.
^[ב] נראה דל"י אלא אפילו א' הוי פליג לתלמודא דידן נמי לא קיי"ל אלא בתלמודא דידן.

הכותב לאשתו פרק תשיעי בתובות פמ.

גובה כסותסה. ואינו יכול לטעון פרעתיך והחזרת לי שטר כתובתיך וקרעתיו משום דתנאי כתובה מעשה ז"ד הוא. ומהכל נפקא לן בז"מ^(א) הטוען אחר מעשה ז"ד לא אמר כלום מ"ט כל מעשה ז"ד כמאן דנקיט שטרא דמי: **אנז גטי**. שלא הוצאתיו עליו לגבות כתובתי על

ידו דמתנן גובה כתובתה ולא קרעוהו

ז"ד אלא אנז ממני: והוא **אומר אנז שוכרי**. כבר הוצאתו בז"ד ואמרת אנז שטר כתובתי וגזו ז"ד הכתובה על פי הגט וקרעוהו ולי נכתז שוכר על הכתובה שאס תוליא עוד על יורשי שטר הכתובה ותצאי לגבות מכת אלמנות לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי יהיה השוכר לעד ואנז הימני: וכן **ז"ח שהולא שטר חוב**. אחר שביעת ואין עמו פרוחבול זה אומר השמיטמו שביעת וזה אומר פרוחבול הוה לי שלא ששמיטנו שביעת ואנז: **הרי אלו לא יפרעו**. חיישי' שמא כבר גבתה בגט וזה השמיטמו שביעת: **מן הסכנה**. שגורו עוזדי כוכבים על המזלם והיו יראים לשמור גיטיהון^(ב) ומשקיצילתו שורפתו וכן מפרש בפרק השולח גט (דף לז:): הלל התקין פרוחבול כדי שלא תשטמ שביעת שמוסר שטרותיו לז"ד שיגזו מן הלוה חובו כל זמן שימצענו דהשתא לא קרינן ביה לא יגוסי' שאינו תוצעו כלום אלא הב"ד מוצעו שהפקירם הפקר והס יורדין לנכסיו: **גכ"ז ש"מ**. מדקמתי גובה כתובתה בהוצאת גט ולא חייש לאיערומי מערמא והדרא ומפקא הכתובה צבי דינא אחרינא ותגבה לאחר מיתתו מותרת אלמנה לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי דהא ודאי בתורת גרושה לא הדרא גביא דהא קרעינן לגיטא וכי הדרא מפקא לכתובתה בלא גט תנן מתי' הרי אלו לא יפרעו ומיהו הוה לן למיחש^(ג) (שלא) תמתין עד שימות ותגבה בתורת אלמנה ומדלא חייש ש"מ כתבין שוכר על כרחו של לוו ואינו יכול להשמיט עגמו לומר לא אפרע עד שתחזיר לי שטרי שמא תחזור ותוליאנו אלא אומרים לו פרע והוא יכתוב לך שוכר. ופלוגמא היא בצבא בתרא (דף קטא:): וקיימא לן כמאן דאמר אין כותבין לפי שנמאל זה נרץ לשמור שוכרו מן העכברים: **דלמא מפקא**. לאחר מיתה: וגביא. בתורת אלמנה: **במקום שאין כותבין כסותסה**. אלא סומכין על תנאי ז"ד: **ונשמואל כותבין שוכר**. בתמיה: **לידי מיפרשא** לי. דלעולם אין כותבין שוכר והיינו טעמא דגובה כתובתה דאי מקום שאין כותבין הוא והוא אומר כתבתי וירא אני שמא תחזור ותוליאנה עליו להציא ראייה ואי מייתי' ראייה עדים שכתב לא גביא ואי לא מייתי' ראייה קמתי מתניתין גובה כתובתה ואינו נאמן לומר שגיתי מנהג העיר ואי מקום שכותבין הוא והיא אמרה לא כתב לי עליה להציא ראייה וכי קמתי מתניתין גובה כתובתה שהציאה ראייה שלא כתב לה: **ואף רב**. דאוקי' מתי' במקום שאין כותבין לחודיה: **דדר ציב**. ואוקי' מתי' בטעמא אחרינא ואמר בין במקום שכותבין וצין במקום שאין כותבין כי מפקא גט בלא כתובה גובה עיקר כתובתה דהיינו מנה ומאתים וגובה דקמתי מתי' עיקר קאמר ולא תוספת וכי מפקא כתובה בלא גט גובה תוספת ולא עיקר חיישינן שמא גבאתו על פי הגט: **ועל הרווא להשיב יצא ושיב**. דאין לחוש מעתה לכלום: **בשלמא לשמואל**. דאמר צין עיקר צין תוספת נפרעינן על פי הגט: **מוקי לה**. הא דקמתי לא יפרעו: **במקום שאין כוסבין**. ומשום הכי מהימנן צמאי דאמר פרעתי ע"פ הגט דאמר כשתצעתני על פי הגט אמרתי צבית דין כתבתי לה כתובה וירא אני שלא תחזור ותוליאנה ואמרו לי הבא ראייה ולא מוצאתי ראייה ואמרו לי פרע ובקשתי מהן שיכתבו לי שוכר הוואל ועל כרחי אני זקוק לפרוע טוב לי שיהיה לי שוכר וכתבוהו לי ואנז: **אלא לרב**. דאמר אין נפרעינן על פי הגט אלא עיקר אמאי לא יפרעו נהי דעיקר לא גביא כו': ואי

כתב לה צעתת נשואין וגרפנה חיישינן ודאי שמא כתב לה אחרת אבל כתב לה אח"כ אפי' במקום שכותבין: **גכ"ז גובה עיקר בתובה גובה תוספת**. ומיירי מתי' צין במקום שכותבין צין עיקר בתובה וז"ל (דף טז:): חיישי' להכי הוא יניחוש שמא אח"כ כתב דהא צריש פ"צ לעיל (דף טז:): חיישי' להכי דמוקמינן הא דקמתי בצרייתא איצדה כתובתה נטרפה כתובתה כגון דאמרי עדים שנטרפה כתובתה ובמקום שאין כותבין משמע דבמקום שכותבין לא גביא דחיישינן שמא כתב לה אחרת וי"ל דהתם שכבר כתב לה צעתת נשואין שלא כתב לה צעתת נשואין תו ליכא למיחש שמא כתב לה אח"כ אפי' במקום שכותבין: **גכ"ז גובה עיקר בתובה גובה תוספת**. דאין כותבין שוכר א"כ הוציאה גט ואין עמו כתובה לא תגבה אפי' מנה ומאתים קשה לרשב"א כיון דלית ליה לרב צב' גט פשוט (ז"ב קטא:): דאין כותבין שוכר א"כ הוציאה גט ואין עמו כתובה לא תגבה אפי' מנה ומאתים עד שתחזיר לו הכתובה דיכול לנא לנדי הפסד צמה שנשאר שטר כתובה צידה דכשתתאלמן תגבה שנית מנה ומאתים צעדי' מיתה הוואל וטער כתובה צידה דכי קאמר רב כתובה אינה גובה עיקר הנ"מ בגרושה דלית לה גט אבל אלמנה צמאי תגבה עיקר אס לא בכתובה והס לא ידעו שהיתה גרושה דשעור דמשנינן לקמן ציושפת תחת בעלה לא קאי ומיהו אי אחרין לרב דאפי' אין כתובה צידה גובה עיקר אפי' צעדי' מיתה אחי' שפיר: **כ"י ר' ריבול דומר לא** גרשתיה. ורבי יוחנן נמי מפרש הכי כדפירשית לעיל ואס תאמר והאמר רב המנונא

הכותב לאשתו פרק תשיעי בתובות פמ.

פמ.

לא גביא אע"פ שאין נאמן לומר פרעתי לכו' במקום שאין כותבין כתובה מ"מ לא יפרע עד שתחזיר לו הגט ותקרע כיון שיכול לנא לנדי הפסד אס ישאר הגט שלם צידה דלמחר תגבה פעם שנית ולא יוכל לומר לא גירשתיך וגם לא יוכל לומר פרעתי וכי תימא יכתבו

שוכר הא סבר דאין כותבין שוכר אי

נמי אי שמואל לית ליה דרבי יוחנן דאמר לא אמר כלום אס לא מוציא הגט ממנש יהא נאמן לומר פרעתי אפילו במקום שאין כותבין דגט הוי במקום כתובה דהכי הוי צעי למימר

אזי' התם צפ"ק דז"מ (דף יז: ושס) כתובה ואין עמה גט היא אומרת אנז גיטי ולא נקרע והוא אומר אנז שוכרי שכבר גבתה כתובתה בגט ונקרע והיה לי שוכר שלא תחזור ותגבה צעדי' מיתה כשתתאלמן וה"ה שהיה יכול לטעון שלא פרע לה עדיון מ"מ יכול לומר לא אפרע עד שתחזיר הגט ויקרענו ומן הסכנה ואלין אשה גובה שלא בגט רק שיש עידי גירושין דליכא מיגו ולהכי לא פריך בגמרמ אלא לרב אבל לשמואל דמייירי צדאיכא עידי גרושין אחי ליה שפיר וה"ג הוי פי' דמתי' מעיקרא לאזי' צפ"ק דז"מ (שס) ולצסוק מסיק כר' יוחנן ומוקי לה צמקוס שכותבין ומפרש כמו שפירשתי אליבא דרבי יוחנן דהוציאה גט היינו עידי גט וא"ת והא בפרק גט פשוט (ז"ב דף קטא: ושס) משמע דסבר אזי' דאין כותבין שוכר דקאמר אזי' אנז שוכרו של זה יאכל הלה וחדי וא"כ אמאי גובה כתובתה והא יכול לנא לנדי הפסד ע"י מה שנשאר גט וכתובה צידה כדפרי' וי"ל דאזי' יעמיד כגון שיש עדים שנטרפה הכתובה^(א) ויניחאל ליה טפי לאוקמי במקום שכותבין ונטרפה מללאוקמי

במקום שאין כותבין מדקמתי כתובה ואין עמה גט דנ"ל דוחק דכתב לה איזה ושינה המנהג] ולהכי גביא שפיר צעדי' הגט גרידא ואע"פ שהגט נשאר צידה היינו לא אפשר וכתבין שוכר דמאי אמרה צעיתא לאנכסוי ציה ולית ליה לאזי' דקרעינן ליה וכתבין אנציה כו' דלאמר התם א"ג בתר דשמעה מרנא ושני ליה אין עבד לוו לאיש מלוה קצלה וסברה דכותבין שוכר והא דתנן צסוטה (דף יז: ושס) אמרה טמאה אני שוכרת כתובתה ויוצאת ואמר בגמרמ ש"מ כותבין שוכר אמר אזי' תני מקרעינן לא משום דלית ליה לאזי' דאין כותבין שוכר אלא דדמי דמהא ליכא למשמע מניה מדע דהא רבא דלית ליה צהדיא בפרק גט פשוט (ז"ב קטא:): דכותבין שוכר דחי נמי התם צסוטה ומוקי לה במקום שאין כותבין כתובה [ואהאיבא סוגיא דהתם קשה דמאי פריך ש"מ כותבין שוכר התם ע"כ הוא נרץ לשוכר שאינו פורע לה כלום שהרי הפסידה כתובתה וא"ל לדוחקין שתחזירו וי"ל דהתם דייק מדקמתי שוכרת ולא קמתי יוצאת בלא כתובה מכלל דצעלמאל כותבין]: **ש"כ בותבין שוכר**. פי' צקונטרס ואנן קי"ל דאין כותבין צצבא בתרא (דף קטא:): ואין נראה לר"י דלדרכה התם משמע דקיימא לן דכותבין דקאמר האידנא דכתבין תצרא כו' ומדמסיק הכי סתמא דהש"ס משמע דהכי הלכתא ונראה לר"י דה"פ ש"מ כותבין שוכר ותיקשי למ"ד התם דאין כותבין ומדסיפא דקמתי וזה אומר אנז שוכרי לא הוה מצי למידק כ"כ דללמא לא א"ג הזקיקוהו לפרוע ע"י שוכר אלא ההוא לפניס משורת הדין עבד א"ג כל כמה דמאי למידק מרישא מדקדק^(א) וא"ת השתא דס"ד דאייירי במקום שכותבין כתובה היכי יפרש מתי' דלמאי גובה כתובתה צגט ולא בכתובה וי"ל דפרש כר' יוחנן:

במקום שכותבין ואמרה לא כתב לי עליה להביא ראייה. ומתי' כשהציאה ראייה שלא כתב לה וא"ת כיון דבמקום שכותבין הוא יניחוש שמא אח"כ כתב דהא צריש פ"צ לעיל (דף טז:): חיישי' להכי דמוקמינן הא דקמתי בצרייתא איצדה כתובתה נטרפה כתובתה כגון דאמרי עדים שנטרפה כתובתה ובמקום שאין כותבין משמע דבמקום שכותבין לא גביא דחיישינן שמא כתב לה אחרת וי"ל דהתם שכבר כתב לה אחרת אבל הכא שהציאה ראייה שלא כתב לה צעתת נשואין תו ליכא למיחש שמא כתב לה אח"כ אפי' במקום שכותבין: **גכ"ז גובה עיקר בתובה גובה תוספת**. דאין כותבין שוכר א"כ הוציאה גט ואין עמו כתובה לא תגבה אפי' מנה ומאתים עד שתחזיר לו הכתובה צידה דכשתתאלמן תגבה שנית מנה ומאתים צעדי' מיתה הוואל וטער כתובה צידה דכי קאמר רב כתובה אינה גובה עיקר הנ"מ בגרושה דלית לה גט אבל אלמנה צמאי תגבה עיקר אס לא בכתובה והס לא ידעו שהיתה גרושה דשעור דמשנינן לקמן ציושפת תחת בעלה לא קאי ומיהו אי אחרין לרב דאפי' אין כתובה צידה גובה עיקר אפי' צעדי' מיתה אחי' שפיר: **כ"י ר' ריבול דומר לא** גרשתיה. ורבי יוחנן נמי מפרש הכי כדפירשתי לעיל ואס תאמר והאמר רב המנונא

עין משפט גר מצוה

ע א ב מ"י פ"ט מהל' שמיטה הלכה כד סגמ לאון רפא טו"ע ח"מ סי' קו ספקי לג:

עא ג ד מ"י פט"ו מהל' אשות ה' כח סגמ עשין מת טו"ע פ' אה"ע סי' ק ספקי ט ויז:

עב ה מ"י שס ה' כו טו"ע פ' שס ספקי וא:

תוספות ר"ד (המשך)

המשועבדים א"צ לומר מן הקטנים אלא אפילו מן הגדולים: תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה ממאן אילימא מלוה השתא אבהון הוה שקיל בלא שבועה אינהו בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים ל"י אלא בשבועה שאם מת תמלוה וזכאים בניו לגבות מבני לווה אין גובים אלא בשבועת היורשים שלא קפדנו שבא ששטר זה פורע אר"י ל"ש אלא שאמרו יתומים א"ל אבא לריתי ופרעתי אז נשבעים יתמי המלוה שבועת היורשין אבל אמרו א"ל אבא לא לריתי נפרעינן שליב' שכל האומר לא לריתי כאומר לא פורעתי דמי ורבי' שליב' שכל האומר לא פורעתי שוכר דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומים גובין נשבעין שבועת היורשין ואצ"ג דלא בטעני יתמי הלוח ביד' טוענים עבדו והאי דנקט א"ל אבא לריתי ופרעתי משום דבא לחלוק בין לריתי ופרעתי ובין לא לריתי שכן דין היתומים כל הבלא ליפרע מהם אינו גובה אלא בשבועה אם המלוה בא לגבות מהם נשבע למיחש שלא פריע מאביהם ואם היתומ